

1502484-20.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2184900/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 8328339 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 1338/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2459/20/405

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2184900 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502484-20.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502484-20.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de

Ocorrência, Portaria - 2184900/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 8328339 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 1338/20/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2459/20/405

- CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2184900 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Magdalina Albuquerque dos Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra MAGDALINA ALBUQUERQUE DOS SANTOS, qualificada nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, §3º, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 14/02/2020 e 05/05/2020, em horário incerto, na Rua Maria Enout dos Reis Navas, n. 11, Jardim Tangará, Lins, adquiriu coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a ofereceu, deveria presumir-se obtida por meio criminoso, consistente em um aparelho de telefone celular Samsung, Galaxy J4, cor cinza, da operadora Vivo, avaliado em R\$550,00, pertencente à vítima Maria Laura Nunes (fls. 123/124).

Aditamento da denúncia às fls.127/130.

Designada audiência de instrução e julgamento (fl.133).

O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima Maria Laura Nunes, o que foi homologado pelo Juízo (fl.157).

A denúncia foi recebida (fl. 92).

No decorrer da instrução foi ouvida uma testemunha de acusação e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 183/186).

A Defesa pleiteou a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caso de não acolhimento, requereu a aplicação do perdão judicial (fls. 190/193).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa à acusada a prática do crime de receptação culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal.

As provas produzidas nos autos não são suficientes para a condenação da ré.

A vítima Maria Laura Nunes, em solo policial, relatou que foi comunicada da localização de seu aparelho celular. Desmentiu o boletim de ocorrência. Seu celular foi subtraído de dentro de sua residência por Reginaldo. Possuía um relacionamento com ele. Mentiu sobre os fatos, pois temeu por sua vida, tendo em vista que Reginaldo era usuário de drogas. Está arrependida (fls. 15). Em juízo, não foi ouvida, tendo o Ministério Público desistido da oitiva (fls. 157).

A testemunha de acusação Diogo Arevalo Kawaguti, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 69. Em juízo, disse que iniciaram as investigações sobre roubo. Pediram para que as operadoras de telefonia rastreassem o aparelho. A ré alegou que havia adquirido o bem de uma pessoa desconhecida. Conseguiram qualificar Reginaldo. A vítima alegou que Reginaldo foi quem subtraiu o aparelho. O indivíduo foi reconhecido por Maria e Magdalina. A acusada disse que não conhecia Reginaldo e comprou o celular para o filho dela (mídia digital).

A ré Magdalina Albuquerque dos Santos, em solo policial, contou que um rapaz moreno lhe ofereceu um celular pelo valor de R\$150,00. O indivíduo alegou que precisava comprar alimentos para os filhos. Comprou o objeto. Deu o celular para seu filho utilizar. Após dois meses investigadores da polícia foram até sua residência. Reconheceu Reginaldo como sendo o indivíduo que lhe vendeu o aparelho. Está respondendo um processo por apropriação de coisa achada de outro celular (fls. 45). Em juízo, disse que não conhece Reginaldo, nem Maria. Comprou o celular de um indivíduo desconhecido. Pegou a quantia de R\$150,00. Não sabe se estava abaixo do preço. O indivíduo não aparentava estar fazendo algo de errado e alegou que precisava do dinheiro para comprar leite para o filho. Foi entregue apenas o aparelho. O aparelho era usado, mas estava em condições de uso. Devolveu o aparelho para a polícia (mídia digital).

Embora o boletim de ocorrência (fls. 03/04), o auto de exibição e apreensão (fl.07), o relatório de investigação (fls.08/12) e a prova oral demonstrem que houve o furto do aparelho celular da vítima Maria Laura Nunes, e que este bem foi adquirido pela ré, entendo que não há provas suficientes para a condenação da acusada.

O art. 180, § 3º, CP dispõe que:

Art. 180 (...)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas

A adequação típica do crime de receptação culposa exige que os verbos "adquirir" ou "receber" sejam praticados em relação a coisa que "por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece", e que o agente "deve presumir ser produto de crime".

De acordo com o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. É sabido que o crime de receptação é raramente confessado, por isso o elemento subjetivo deve ser apurado pela análise tanto do comportamento do agente quanto das circunstâncias externas.

A ré Magdalina, em Juízo, disse que adquiriu o aparelho celular de um desconhecido

que passava pela rua. Relatou que o indivíduo lhe ofereceu o aparelho celular sob o argumento de que precisava de dinheiro para comprar leite para o filho. A ré disse que precisava de um celular para seu filho e também quis ajudar o indivíduo. Falou que não parecia que o indivíduo estava fazendo algo errado. Pagou R\$150,00 pelo aparelho e não sabe qual é o valor real do bem.

O fato da ré ter comprado o bem em negociação informal, de pessoa desconhecida, não permite concluir que deveria saber que o objeto era produto de crime.

No mesmo sentido, o valor de compra do aparelho celular pela ré (R\$ 150,00) também não é indicativo de que tenha havido receptação. Com efeito, o aparelho era usado e, como dito pela ré em seu interrogatório, ela não sabia precisar seu valor de avaliação.

Por fim, também não era possível presumir que a coisa foi obtida por meio criminoso a partir de quem a ofereceu. A ré afirmou que o indivíduo que vendeu o aparelho celular relatou que precisava de dinheiro para comprar leite para seu filho e não aparentava estar fazendo algo errado.

Portanto, do conjunto fático-probatório amealhado aos autos não se pode concluir pela condenação da ré.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER a ré MAGDALINA ALBUQUERQUE DOS SANTOS da imputação da prática do crime previsto no artigo 180, §3º, do Código Penal, com fundamento no inciso VII, do artigo 386, do Código de Processo Penal.

Isenta de custas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, e, com as comunicações e cautelas de praxe, archive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lins, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA